



دائرة القضاء
JUDICIAL DEPARTMENT

باسم صاحب السمو

السيد خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبوظبي

محكمة ابو ظبي الابتدائية - قلم المحكمة المدنية

بالجلسة المنعقدة بـ محكمة ابو ظبي الابتدائية
بتاريخ 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06/01/2020 م

برئاسة القاضي : مدينه عامر العامري
نظرت القضية رقم : 40-2019-مد بسيطة-م-ر-ب-أ ظ مدني (بسيطة) المقر الرئيسي
المقيمة في : 11/11/2019
الموضوع : تعويض مبلغ 100,000 درهم

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:

الأسباب

حيث أن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعية - بعد أن سلكت سبيل التوفيق والمصالحة - كانت قد تقدم بصحيفة مودعة لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2019/11/11 ابتغاء إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 100,000 درهم التعويض مع إلزامه بالمصاريف، تأسيساً على أن المدعى عليه قام بالاعتداء عليها بالضرب مما أدى إلى تكسير المنزل وتم الحكم عليه بالقضية الجزائية رقم 1388/2017 جنح مع إيقاف التنفيذ مما حدا بالمدعية رفع دعواها الماثلة وبطلباتها المبينة سلفاً وساندت دعواها بصورة ضوئية من قرار اعفاء من الرسم ، وصورة ضوئية من الحكم الجزائي الصادر من محكمة ابوظبي الابتدائية رقم 1388/2017 مؤرخ 4/12/2017 .

وحيث إنه لدى تداول الدعوى على النحو المبين بمحاضرها ، بجلسة 16/12/2019 حضرت المدعية كما حضر المدعى عليه وطلب الأخير أجلاً للجواب ، وبجلسة 29/12/2019 حضر المدعى عليه وطلب أجلاً لإتمام التسوية مع المدعية ، وبجلسة 05/01/2020 حضرت المدعية كما حضر المدعى عليه وقرر الطرفان بوجود تسوية الموضوع نهائي وشامل بمبلغ إجمالي قدره 15,000 درهم على أن يتم السداد على أقساط شهرية بواقع 1000 درهم بداية كل شهر حتى سداد كامل المبلغ وأن يتم السداد عن طريق محكمة التنفيذ ، وتسلمت المدعية مبلغ 2000 درهم نقداً من المدعى عليه أمام المحكمة والمتقي ' للمدعى عليه' مبلغ 13,000 درهم، وقررا أن الاتفاقية تعد كتسوية نهائية وشاملة عن موضوع الدعوى الماثلة وطلبا جعلها في قوة السند التنفيذي ووقع الطرفان على ذلك.

وحيث أراجأت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان مفاد نص المادة 41 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية على أنه (للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة يوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام) كما وأنه من المقرر قانوناً وفق المواد 722 ، 731 ، 741 من قانون المعاملات المدنية ، أن الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً عن طريق نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه من حقوق قبل الآخر

نسخة رقمية غير رسمية

رقم الصفحة
1 من 3

رقم المرجع
1-1B0G6FD

800 2353
adjd.gov.ae

تاريخ التحميل
10/25/2025
AM 5:16:28

ص.ب. 84 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box: 84 Abu Dhabi, United Arab Emirates
هاتف: +971 2 651 2222

، ويترتب على عقد الصلح حسم النزاع نهائيا ، فلا تسمع بعده دعوى ، ويقتصر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم النزاع بشأنها دون غيرها - وكان الثابت من محضر الصلح الذي وقع فيما بين المدعي والمدعى عليه أنه قد استوفى شرائطه القانونية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب كما تضمن نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه من حقوق وتوقيهما لأية نزاعات أخرى محتملة بينهما و قد طلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ليكون له قوة السند التنفيذي ومن ثم تجبيهما إلى طلبهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه وعن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادتين 55 و56 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : -

بالحاق محضر التسوية المؤرخ 2020 /05/01 بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواها فيه وجعلها في قوة السند التنفيذي وألزمت المدعى عليه بمصاريف الدعوى.

نسخة رقمية غير رسمية

محكمة ابو ظبي الابتدائية – قلم المحكمة المدنية
ملحق الحكم رقم 40-2019-مد بسيطة-م ر-ب-أ ظ
التاريخ 06/01/2020 م

نسخة رسمية غير رسمية

نسخة رقمية غير رسمية

رقم الصفحة
3 من 3

رقم المرجع
1-1B0G6FD